

1 DAS SITUAÇÕES ESPECIAIS

Base legal: Lei 6.783/74 (Estatuto dos Militares do Estado), arts. 75 a 84 · Apostila item 2.6

Agregação — conceito (Art. 75)

Situação na qual o policial-militar da ativa permanece **sem número** na sua escala hierárquica. Nos termos da Constituição Estadual, a agregação **não abre vaga**, inclusive para efeito de promoção.

Hipóteses de agregação (§1º do Art. 75)

a) e b) — permanecem em serviço ativo (§2º)

- a) nomeado para cargo policial-militar (ou de natureza PM) não previsto nos quadros de organização da PM;
- b) aguardar transferência "ex-officio" para a reserva remunerada, por ter sido enquadrado em requisito que a motive.

c) Afastamento temporário do serviço ativo (incisos I a XV)

- I — julgado incapaz temporariamente, após 1 ano contínuo de tratamento;
- II — julgado incapaz definitivamente, enquanto tramita a reforma;
- III — ultrapassar 1 ano contínuo de licença p/ tratamento de saúde própria;
- IV — ultrapassar 6 meses contínuos de licença p/ interesse particular;
- V — ultrapassar 6 meses contínuos em licença p/ saúde de pessoa da família;
- VI — considerado oficialmente extraviado;
- VII — esgotado o prazo que caracteriza deserção (CPM), se oficial ou praça estável;
- VIII — desertor que se apresenta voluntariamente ou é capturado e reincluído p/ processo;
- IX — ver-se processar, após ficar exclusivamente à disposição da justiça comum;
- X — ultrapassar 6 meses contínuos sujeito a processo no foro militar;
- XI — condenado a pena restritiva de liberdade > 6 meses (trânsito em julgado);
- XII — à disposição de outros órgãos/entes p/ cargo ou função civil;
- XIII — nomeado p/ cargo público civil temporário, não eletivo (inclusive adm. indireta);
- XIV — candidato a cargo eletivo, desde que conte 5+ anos de efetivo serviço;
- XV — condenado à pena de suspensão do exercício de posto/graduação/cargo/função (CPM ou comum).

Prazos — início da contagem da agregação

- §3º — alínea "a", XII e XIII: da **posse** no novo cargo até regresso ou transf. p/ reserva;
- §4º — I, III, IV, V e X: a partir do 1º dia **após** os respectivos prazos, enquanto durar o evento;
- §5º — alínea "b", II, VI, VII, VIII, IX, XI e XV: da data indicada no ato que torna público o evento;
- §6º — XIV: do registro como candidato até diplomação ou regresso, se não eleito.

Pontos de atenção — regime e exceção (§§7º e 8º; Arts. 76–77)

- Agregado fica sujeito às obrigações disciplinares com PMs e autoridades civis, salvo se titular de cargo com precedência funcional (§7º);
- Órgão/entidade que tiver PM à disposição arca integral e exclusivamente com a remuneração (Art. 76 §2º), salvo Assistência PM/Civil, cujo ônus é do órgão de origem (§3º);
- Agregados só concorrem à promoção por **antiguidade** (Art. 76 §1º);
- Exceção QOM (§8º): médicos nomeados p/ cargo/função no SUS estadual não se agregam, até 3 nomeações;
- A agregação se faz por ato do **Governador** ou autoridade delegada (Art. 77).

Reversão (Arts. 78–79)

Ato pelo qual o agregado **retorna** ao quadro tão logo cesse o motivo da agregação, reocupando seu lugar na escala numérica. Pode ser determinada a qualquer tempo, **exceto** nos incisos I, II, III, VI, VII, VIII, XI, XIV e XV da alínea "c" do §1º do Art. 75. Efetuada por ato do Governador ou autoridade delegada.

Excedente (Art. 80)

Situação transitória e automática. Ocupa a mesma posição relativa de antiguidade (abrev. "Excd") e recebe número na primeira vaga (§1º). É considerado em efetivo serviço p/ todos os efeitos e concorre a cargos e promoção sem restrição (§2º). Ocorre quando o PM:

- I — é promovido por bravura, sem haver vaga (ocupa a 1ª vaga, deslocando a promoção seguinte — §3º);
- III — mais moderno da escala, ultrapassa o efetivo por promoção de outro em ressarcimento de preterição;
- IV — cessado o motivo da reforma por incapacidade definitiva, retorna com quadro completo;
- V — ultrapassa o efetivo por desativação parcial.

Prazos — Ausente, Desaparecido e Extraviado (Arts. 81–84)

- **Ausente**: por mais de **24 horas** consecutivas deixar de comparecer sem comunicar impedimento, ou ausentar-se sem licença (Art. 81);
- **Desertor**: nos casos da legislação penal militar (Art. 82);
- **Desaparecido**: paradeiro ignorado por mais de **8 dias** em serviço/viagem/operação/calamidade, sem indício de deserção (Art. 83);
- **Extraviado**: desaparecido por mais de **30 dias** (Art. 84).

2 DO DESLIGAMENTO OU EXCLUSÃO DO SERVIÇO ATIVO

Base legal: Lei 6.783/74, arts. 85 a 111 · LC 460/2021 · Apostila item 2.7

Formas de desligamento/exclusão (Art. 85)

- I – transf. p/ reserva remunerada; II – reforma; III – demissão; IV – perda de posto e patente; V – licenciamento; VI – exclusão a bem da disciplina; VII – deserção; VIII – falecimento; IX – extravio.
- Processado após ato do **Governador** ou autoridade delegada (parágrafo único).
- Reserva/reforma não isentam de indenização à Fazenda ou de pensões judiciais (Art. 86);
- Nos casos I, II, IV ou demissão a pedido: PM continua em exercício até o desligamento, que não excede **45 dias** da 1ª publicação oficial (Art. 87).

Transferência p/ reserva remunerada — a pedido (Arts. 88–89-A)

Ingresso	Regra (proventos integrais)	Restrições
A partir de 01/01/2022 (Art. 89)	35 anos de serviço, dos quais no mínimo 30 de atividade de natureza militar em PE.	Não concedida a quem: a) responde inquérito/processo em qualquer jurisdição; b) cumpre pena de qualquer natureza.
Até 31/12/2021 — "pedágio" (Art. 89-A)	I – tempo faltante (de 01/01/2022 até 30 anos ♂ / 25 anos ♀) + 17% sobre esse tempo faltante; e II – mín. 25 anos de atividade militar em PE, + 4 meses por ano faltante (limitado a 5 anos).	

Transferência p/ reserva remunerada — ex officio (Art. 90)

Por idade (Art. 90)

Oficiais: **67 anos**. Praças: **63 anos**.

Compulsória por tempo no posto/graduação	Regra A — ingresso ≥ 01/01/2022 (inc. II e X)	Regra B — até 31/12/2021, sem tempo mín. (§11)	Regra C — até 31/12/2021, com tempo mín. (§12)
Cel, Maj QOA/QOMus, SubTen	> 3 anos no posto/grad. + 35 anos de serviço (30 de efetivo militar)	> 2 anos + cumprir pedágio (Art. 89-A)	> 2 anos + 30 anos de efetivo serviço
Ten Cel, Cap QOA/QOMus	> 5 anos no posto + 35 anos de serviço (30 de efetivo)	> 4 anos + cumprir pedágio (Art. 89-A)	> 4 anos + 30 anos de efetivo serviço

Outras hipóteses ex officio (Art. 90, incs. III a IX, XIV e XV)

- III – oficial não habilitado ao acesso em caráter definitivo (na apreciação p/ Quadro de Acesso);
- IV – ultrapassar 2 anos (contínuos ou não) em licença p/ interesse particular;
- V – ultrapassar 2 anos contínuos em licença p/ saúde de pessoa da família;
- VI – empossado em cargo público permanente de magistério (mantém posto, pode acumular proventos — §2º);
- VII – ultrapassar 2 anos agregado por cargo civil temporário não eletivo;
- VIII – diplomado em cargo eletivo (Art. 51, par. único, "b");
- IX – após 3 indicações a CSP/CAO/CAS, não completar ou não aceitar;
- XIV e XV – após 2 meses da remuneração do novo posto (promoção requerida, Arts. 89-B/C) ou da PCNH (Arts. 89-D/E, restrito a coronéis).

A "blindagem" previdenciária (§§13 a 16 do Art. 90)

Fenômeno que impede a transferência ex officio mesmo enquadrado em hipótese legal:

- Ocupantes de cargo em comissão (DAS a DAS-5) ou função gratificada (FDA a FDA-3) — §13;
- Se dispensados, a salvaguarda se estende (§16) se protocolarem Promoção Requerida / PCNH na mesma data da exoneração;
- Para quem em 31/12/2021 não tinha tempo mínimo (pedágio): protocolar o pedido até 30 dias antes do implemento das condições de transf. compulsória (§§14 e 15).

Convocação do militar da reserva (Arts. 92; Leis 17.713/22 e Decs. 56.558/24 e 58.688/25)

- Oficial p/ presidir procedimento (Art. 92): compor Conselho de Justificação; encarregado de IPM; outros procedimentos na falta de oficial da ativa compatível. Tem direitos/deveres dos da ativa, exceto promoção; duração ≤ **12 meses**, com anuência e inspeção de saúde;
- PTTC via Guarda Militar (GMPE): designado pelo Secretário de Defesa Social;
- Instrutoria interna nos cursos de formação da SDS-PE (excepcional).

Reforma (Arts. 93–94) — sempre de ofício

REFORMA

Fase da inatividade sem possibilidade de retorno ao serviço ativo. Ocorre quando: **I** – idade limite **70 anos**; **II** – incapaz definitivamente, sem readaptação possível (ferimento na ordem pública; acidente em serviço; doença com nexo ao serviço; rol de moléstias graves; e acidente/doença **sem nexo** — hipótese de remuneração **proporcional**); **III** – agregado > 2 anos por incapacidade temporária (homologação da Junta); **IV** – condenado à pena de reforma (CPM, trânsito em julgado); **V** – oficial, por decisão do TJPE via Conselho de Justificação.

Readaptação (Arts. 93 §1º e 100)		Prospectiva (Art. 93 §1º)	Real (Art. 100)
Momento	Militar que incorreria em reforma por incapacidade definitiva na atividade-fim (por deficiência) permanece no serviço ativo em atividade administrativa, no mesmo posto/grad., se apto pela Junta.		Reformado por incapacidade definitiva, depois julgado apto (recurso/revisão), retorna: • < 5 anos reformado → retorna ao serviço ativo (§1º); • > 5 anos → regride p/ reserva remunerada, respeitadas idades-limite (§2º).

Direitos do readaptado (Art. 100 §3º) e acompanhamento

Assegurados, quando compatíveis: tempo de efetivo serviço; cursos; promoções (todos os critérios); progressões remuneratórias; ministrar instruções/aulas. Quadro clínico acompanhado **anualmente** pela Junta — pode atestar cura (retorno à atividade-fim) ou agravamento (condições p/ reforma).

Demissão, perda de posto e indignidade (Arts. 103–108) — só oficiais

Demissão (a pedido ou ex officio)

- A pedido: sem indenização se > 5 anos de oficialato; com indenização se < 5 anos (Art. 104);
- Curso/estágio de 6 a 18 meses: indenização se não decorridos > 3 anos do término (§1º); > 18 meses: > 5 anos (§2º);
- Demissionário a pedido não tem direito a remuneração (§3º); direito pode ser suspenso em guerra/calamidade/estado de sítio/mobilização (§4º);
- Oficial em cargo público permanente estranho à carreira (não magistério): demissão ex officio e transf. p/ reserva, sem acumular proventos (Art. 105);
- Perda de posto e patente: demitido ex officio, sem remuneração/indenização (Art. 106).

Indignidade / incompatibilidade com o oficialato (Arts. 107–108)

Declarada pelo **TJPE**. Sujeita-se o oficial que: I – condenado a pena restritiva de liberdade > 2 anos (trânsito em julgado); II – condenado por crime com penas acessórias do CPM ou de Segurança Nacional; III – considerado culpado em Conselho de Justificação; IV – perder a nacionalidade brasileira. Só readquire a situação anterior por nova sentença do TJPE.

Licenciamento (Arts. 109–111) — só praças

- A pedido: sem prejuízo do serviço, à praça engajada/reengajada que conte ≥ metade do tempo a que se obrigou (§1º);
- Ex officio: por conclusão de tempo; conveniência do serviço; a bem da disciplina (§2º);
- Licenciado não tem remuneração; a bem da disciplina recebe Certificado de Isenção (§§3º e 4º);
- Aspirante-a-Oficial e praças em cargo público permanente (não magistério): licenciados ex officio (Art. 110);
- Direito ao licenciamento a pedido suspenso em guerra/calamidade/estado de sítio/mobilização (Art. 111).

3 DA REMUNERAÇÃO

Base legal: Lei 6.783/74, arts. 52 a 57 · Lei 10.426/90 (Lei de Remuneração) · LC 32/2001 · LC 460/2021 · Apostila cap. 3

Estrutura remuneratória (Art. 52 do Estatuto)

- **Ativos — mensalmente:** vencimentos (soldo + gratificações) e indenizações; **eventualmente:** outras indenizações;
- **Inativos — mensalmente:** proventos (soldo, quotas de soldo, gratificações e indenizações incorporáveis) + adicional de inatividade; **eventualmente:** auxílio-invalidez;
- Salário-família disciplinado pela Lei 9.348/1983 (§3º do Art. 52).

Soldo e proventos (Arts. 54, 55 e 57; Art. 74-C incs. VI e VII)

- Soldo é a parcela-base; **irredutível** e não sujeito a penhora/sequestro/arresto, salvo lei (Art. 54);
- Valor igual p/ ativa, reserva ou reformado de mesmo grau hierárquico (Art. 55);
- Proventos revistos com alteração do poder aquisitivo (Art. 57) — redação superada pelo SPSMPE;
- **Integralidade** (inc. VI): inativo percebe a remuneração do posto/grad. que ocupava na ativa, salvo proporcionalidade;
- **Paridade** (inc. VII): revisão na mesma proporção e data dos ativos.

Ponto de atenção — vedação de vinculação ao soldo

A partir da LC 32/2001 (art. 1º) ficou "expressamente vedada a vinculação de quaisquer vantagens remuneratórias, parcelas ou acréscimos pecuniários ao soldo". Por isso GLE (antes 15% do soldo) e gratificação de motorista passaram a ter **valor nominal**.

Gratificações — vigentes e extintas

Gratificação / instrumento	A quem / natureza
GSE — Serviço Extraordinário (Art. 22, Lei 10.426/90)	Carga horária diária superior à jornada normal. Concessão por decisão do CSPP (art. 8º, LC 27/1999).
GLE — Localidade Especial (Art. 23)	Servir em regiões de condições adversas (posição geográfica, comunicação, ambiente). Valor nominal.
FGS — Supervisão / FGA — Apoio (Lei 18.139/23; valores Lei 18.810/25)	FGS em 3 níveis (FGS1-3); distribuídas por Portaria SDS 5649/24 e IN CG 605/23. FGA a quem apoia DAS/CAA/FDA.
GEC — Encargo de Comando (Lei 13.487/08; Lei 16.279/17)	Cmt de Batalhões, Cia Independentes, Cias e Pelotões e Subcmts de Btl/Cia Ind. Por portaria do Secretário de Defesa Social.
GAT-4 — Atividade Tática (Lei 13.487/08)	Operações estratégicas. Não cumulativa com GOEPM e GEC. Mensal.
GOEPM — Operações Especiais (art. 6º-A, Lei 13.487/08)	Exclusiva do BEPI e BOPE (atividade-fim, regime diferenciado). Impede qualquer outra gratificação da Lei.
Gratificação de motorista (LC 18/97; anexo III-D da LC 32/01)	Por veículo designado (representação até 3; transporte 2; carga 2; especial/operacional 4; motocicleta 3).
Outras: Folha de Pagamento (LC 43/02); orçamentário-financeiro (LC 85/06); Risco de Plantão (LC 157/10); Perigo Laboral (LC 281/14, estendida pela LC 479/22); atividades penosas/insalubres/perigosas (Lei 10.426/90; Dec. 14.617/90); GEAI — inteligência (Lei 13.241/07; Dec. 30.847/07); DAS e CAA (Lei 18.139/23)	Ver requisitos específicos de cada diploma. DAS/CAA por ato do Governador, tempo integral com dedicação exclusiva (salvo acúmulo do art. 37, XVI, CF).

Extintas (Art. 16, Lei 10.426/91) — não revogadas

GTS (LC 169/11); GCP, GR, GM e GE (LC 59/2004). Permanecem apenas GSE e GLE do rol original.

Indenizações e auxílio-invalidez

- **Vale-refeição:** após fim dos ranchos (Dec. 29.181/06 e alterações); suspenso a punidos com penas privativas de liberdade (IN CG 635/25);
- **Auxílio-uniforme:** valor único a todos os postos/grad. (anexo IV-E, LC 32/01);
- **Ajuda de custo (Art. 42):** despesas de viagem e nova instalação por movimentação com mudança de moradia;
- **Diárias (Art. 36; Dec. 25.845/03):** despesas de alimentação e pousada fora da sede — integral (pousada + alimentação) ou parcial (só alimentação); café da manhã integra a pernoite;
- **Auxílio-invalidez (Art. 92, Lei 10.426/90):** inválido total e permanente, valor fixo de R\$ 800,00 (art. 11, Lei 17.713/22), com internação/assistência reconhecida por Junta. Suspenso se exercer atividade remunerada ou for julgado apto.

Conceito (Art. 58 do Estatuto)

Acesso seletivo, gradual e sucessivo, por promoções, buscando fluxo regular e equilibrado de carreira. É ato administrativo cuja finalidade é selecionar PMs p/ funções do grau hierárquico superior (§2º).

Critérios ORDINÁRIOS (Art. 4º)

→

I · Antiguidade

II · Merecimento

Critérios EXTRAORDINÁRIOS (Art. 8º)

→

I · Bravura

II · Post mortem

III · Invalidez perm.

IV · Decenal

V · Requerida

(+ ressarcimento de preterição)

Proporcionalidade antiguidade × merecimento (Art. 7º)

- Cel e Ten Cel: **2 merecimento / 1 antiguidade**;
- Maj, Cap, 1º Ten; SubTen, 1º e 2º Sgt: **1 merecimento / 1 antiguidade**;
- 2º Ten: só antiguidade (ordem de classificação intelectual do CFO/CFOA);
- 3º Sgt e Cabo: só antiguidade (classificação do CFSd/CFC/CFS/CFHP);
- Aspirante → 2º Ten: por antiguidade após estágio probatório com aproveitamento (§1º);
- 1ª promoção de posto/grad. nunca antes promovido: por merecimento (§5º).

Extraordinárias — conceitos (Arts. 9º a 13 e 15)

- **Bravura (9º)**: ato incomum de coragem/audácia que ultrapassa o dever, em ação institucional;
- **Post mortem (10)**: reconhecimento a quem falece em serviço/razão da função; não se promove se houver ofensa à honra/pundonor/dever/decoro;
- **Invalidez permanente (11)**: ao posto imediato antes da reforma, por incapacidade definitiva (rol de causas). Independe de vaga/interstício/curso (§8º); passa a excedente e reforma-se após 2 meses da nova remuneração (§5º);
- **Decenal (12)**: praças — 2º Sgt (30 anos), 3º Sgt (20), Cabo (10); oficiais QOPM — TenCel (30), Maj (20), Cap (10). Não gera vacatura no posto originário;
- **Requerida (13; Arts. 89-B a 89-E)**: imediata, independe de calendário e de vaga (criada e extinta na transf. à reserva). Deixa de concorrer às demais; julgada em 10 dias úteis, retroage ao protocolo; passa a excedente e reforma-se após 2 meses. Irrevogável após publicação; não se aplica a quem já é Coronel na ativa. Coronel usa PCNH (89-D/E);
- **Ressarcimento de preterição (15)**: a quem teve direito preterido (recurso provido; cessou desaparecimento; não culpado em conselho; erro administrativo; impronúncia; absolvição criminal). Recebe o número que lhe competia.

Quadro de Acesso — requisitos (Art. 18)

- I — estar entre os **40% mais antigos** do posto/grad. (só p/ merecimento);
- II — possuir o **interstício** exigido (ver tabela);
- III — apto em inspeção de saúde;
- IV — requisitos peculiares (cursos; serviço arregimentado);
- V — conceito profissional e moral.

Interstício — QOPM/QOS	Anos	Interstício — QOA e Praças	Anos
Ten Cel	3	Cap	3
Maj	4	1º Ten	3
Cap	4	2º Ten	3
1º Ten	5	SubTen / 1º Sgt	2
2º Ten	5	2º Sgt / 3º Sgt	3
Aspirante	6 meses	Cb / Sd	5

Impedimentos ao Quadro de Acesso (Arts. 71–72)

Art. 71 (não constar): não satisfazer o Art. 18; não habilitado provisório; preso; réu em processo criminal (salvo 2/3 da Comissão); culpado em Conselho; afastado cautelarmente; condenado por crime doloso; licença p/ interesse particular; suspensão de exercício; desaparecido/extraviado/desertor; mérito insuficiente na FAE (≤ 10, só QAM). Art. 72 (excluído do QAM): agregado por licença saúde de família > 6 meses; cargo civil temporário; à disposição de órgão em função civil — deve requerer reversão em 60 dias.

Competências (LC 470/21, Arts. 43–46; Lei 11.328/96, Art. 12)

- Merecimento de oficiais: **Chefe do Executivo** (ato governamental);
- Antiguidade e decenal de oficiais: portaria do Cmt-Geral (delegação);
- Requerida ou invalidez permanente: portaria do Cmt-Geral (delegação);
- Praças: **Comandante-Geral**, por portaria;
- Comissão de Oficiais (subord. ao Cmt-Geral) e de Praças (subord. ao Subcmt-Geral).

Férias (Art. 61)

Afastamento total, anual e obrigatório, p/ descanso, a partir do último mês do ano de referência e durante todo o ano seguinte. Regulamentação pelo Cmt-Geral (§1º). Não prejudicada por licenças de saúde anteriores nem por punição (§2º). Interrompida só por Segurança Nacional, ordem, extrema necessidade ou transf. p/ inatividade (§3º). Período não gozado é computado em **dobro** na passagem p/ inatividade, só p/ esse fim (§4º).

Outros afastamentos temporários (Art. 62)

- Núpcias: **8 dias** (solicitado por antecipação);
- Luto: **8 dias** (cônjuge/companheiro, pais, sogros, padrastrós, filhos, enteados, menor sob guarda/tutela, curatelado, irmãos);
- Instalação: até **10 dias**;
- Trânsito: até **30 dias**.
- Concedidos com remuneração e computados como efetivo serviço (Art. 63).

Licenças (Arts. 64–67)

Licença	Requisito / duração	Efeitos
Especial (Art. 65)	A cada decênio de efetivo serviço; 6 meses , de uma vez ou parcelada em 2/3 meses por ano civil.	Sem restrição à carreira; não interrompe contagem de tempo; não gozada conta em dobro só p/ inatividade (exceto a última, salvo aquiescência); exonerado do cargo, à disposição do órgão de pessoal.
Interesse particular (Art. 66)	PM com > 10 anos de efetivo serviço, a requerimento.	Com prejuízo da remuneração e da contagem de tempo. Competência do Secretário de Defesa Social, ouvido o Cmt-Geral.

Interrupção das licenças (Art. 67)

Especial ou interesse particular podem ser interrompidas por: mobilização/guerra; estado de sítio; cumprimento de sentença restritiva; punição disciplinar; pronúncia/indicação em IPM. Interrupção da licença p/ saúde de família (por pena disciplinar restritiva) é regulada na legislação da PM.

Licença-maternidade e paternidade (LC 091/2007; aplicável aos militares — Art. 4º)

- Gestante: **180 dias**, vencimento integral (Art. 126); natimorto: exame após 30 dias; aborto: 30 dias de repouso;
- Adoção/guarda (Art. 126-A): até 1 ano → 180 dias; 1 a 4 anos → 90 dias; 4 a 8 anos → 60 dias;
- Paternidade: **20 dias** consecutivos (LC 471/2021); ampliável até 180 dias em caso de falecimento da genitora.

Militar gestante nas escalas (Port. Normativa CG 175/2014)

Vedado o emprego da gestante em serviço operacional ou de risco (Art. 2º); passa a função administrativa na própria OME (Art. 3º); usa uniforme "3º G" (ou "5º B" p/ TF); assegurado o acompanhamento pré-natal (Art. 4º). Condição informada ao Chefe da 1ª Seção, comprovada em até 15 dias.

Direito ao porte (Art. 49, IV, "I")

O porte de arma é direito originário do oficial, em serviço ativo ou inatividade, **salvo** inatividade por alienação mental ou condenação por crimes contra a segurança nacional ou atividades que desaconselhem o porte.

Propriedade e CRAF (INCG 612/24, Arts. 4º a 18)

- Quantidade máxima anual de munição/armas: Portaria do Comando Logístico do Exército (Art. 4º);
- Vedada aquisição a quem não tem permissão de porte (Art. 5º); armas registradas no Exército e no SIGMA (Art. 6º);
- Aquisição precedida de autorização individual: comércio, convênio na indústria ou transferência (Art. 7º);
- **CRAF** (Art. 12): atesta a propriedade, assinado pelo Chefe do CSM/MB; **não** confere direito ao porte (§2º); validade indeterminada (Art. 13);
- Cassação (Art. 14): de ofício ou por denúncia; pode suspender cautelarmente e apreender; notificação em 15 dias p/ entregar à PF ou transferir.

Prazos — roubo/furto/extravio e inutilização (Arts. 15–18)

- Arma roubada/furtada/extraviada: registrar BO imediatamente e comunicar à autoridade em até **3 dias** (Art. 15);
- Inutilização: comunicar em até **3 dias**, com registro fotográfico e parecer técnico (Art. 17);
- Falecimento/interdição/inatividade por saúde mental: providências (transferência ou entrega à PF) em até **90 dias** (Art. 18).

Perda do direito ao porte (Art. 21)

- I – respondendo por crime cuja natureza desaconselhe, ou em que a arma seja meio;
- II – recomendação médica/psicológica p/ não portar;
- III – afastado por distúrbio de saúde mental / tratamento psiquiátrico / dependência química;
- IV – respondendo disciplinarmente por embriaguez ou substância ilícita portando arma;
- V – afastado cautelarmente por PAD.
- Porte readmitido cessadas as razões (§1º). Cmt-Geral pode vedar o porte em despacho fundamentado (Art. 22).

Carga pessoal (Arts. 26–30)

- **Provisória** (Art. 27): entrega p/ determinado serviço, devolvida ao término (escala/ofício + identidade militar);
- **Por acautelamento** (Art. 28): por **1 ano**, deferido pelo comandante mediante requerimento com identidade (c/ porte) e certidões negativas (TJPE, JF, CG/SDS). Material apresentado até o 5º dia útil ao término; renovável;
- Vedada entrega de arma sem munição e vice-versa; e por meio de terceiros (§§);
- Não concedido/suspenso o acautelamento (Art. 29) a quem: tem porte suspenso; comportamento "Mau"/"Insuficiente"; matriculado em curso de formação; sob apuração de roubo/furto/extravio; flagrado com arma acautelada fora do serviço; liberdade cerceada por medida disciplinar/criminal.

Questão discursiva — Disserte sobre o CRAF: natureza, competência de assinatura, relação com o direito de porte e validade, conforme a INCG nº 612/2024.

(enunciado com base no material anexado)

Espelho de resposta (por tópicos)

- Conceito: o CRAF é o documento que **atesta a propriedade** de arma de fogo ao policial militar (Art. 12, INCG 612/24);
- Competência: emitido pela PMPE e **assinado pelo Chefe do CSM/MB** (§1º);
- Distinção fundamental: o CRAF **não confere** ao proprietário o direito ao porte da arma nele registrada (§2º) — porte e propriedade são institutos distintos;
- Validade: **prazo indeterminado** (Art. 13); em caso de roubo/extravio/deterioração, requerer nova emissão ao CSM/MB, instruída com BO ou solução de procedimento (parágrafo único);
- Registro: as armas são cadastradas no Exército e no **SIGMA** (Art. 6º).